

1501350-73.2020.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/07/2022

... e dinheiro em seu poder. Admitiu o tráfico, indicando onde estava o restante da droga.

Notificado (fls. 79), ofereceu defesa prévia (fls. 82). Recebida a denúncia (fls. 84/88), ouviram-se duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em debates, pela representante do Ministério Público foi requerida a condenação do acusado pelo crime de tráfico, enquanto a defesa insistiu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501350-73.2020.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501350-73.2020.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2122884/2020 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 7367337 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

3230/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2122884 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GUSTAVO DE GODOY

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos etc.,

LUIZ GUSTAVO DE GODOY, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto, no dia 17 de maio de 2020, por volta das 16h20, na Avenida dos Costas, 1801, nesta cidade, trazia consigo 10 microtubos de cocaína, e ainda guardava outros 29 microtubos da mesma droga e também maconha, substâncias que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, o denunciado estava no local e, avistando a aproximação policial, passou a caminhar em outro sentido, sendo então abordado, encontrando-se droga e dinheiro em seu poder. Admitiu o tráfico, indicando onde estava o restante da droga.

Notificado (fls. 79), ofereceu defesa prévia (fls. 82). Recebida a denúncia (fls. 84/88), ouviram-se duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em debates, pela representante do Ministério Público foi requerida a condenação do acusado pelo crime de tráfico, enquanto a defesa insistiu na desclassificação para porte de entorpecente; em caso de condenação, teceu considerações sobre a aplicação da pena.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo, em trâmite pelo rito especial, apura a materialidade e autoria do episódio criminoso narrado na denúncia, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No mérito, a ação procede.

Com efeito, a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecentes ficou sobejamente comprovada no laudo de exame químico toxicológico (fls. 68/72), concluindo que as substâncias apreendidas em poder do acusado eram cocaína e maconha, de porte e comércio proscrito pela legislação brasileira.

Nem se diga que a materialidade restou abalada por conta de algumas amostras, especificamente as de lacre 0008182, 0008363, 0008364, 0008367 e 0008368, terem resultado negativo para cocaína/crack, porque várias outras (seis) se confirmaram positivas, e em grande quantidade, acima de seis quilos da droga.

Igualmente não se verifica irregularidade na ação policial que pudesse macular a diligência, porque a abordagem não se deu porque se desconfiou de irregularidade do insuflado do veículo – fato que os milicianos não podiam mesmo verificar, por falta de aparelho adequado em seu poder – mas porque o "carro lacrado" gera suspeita de prática criminosa, o que se confirmou, desde o início, com a busca veicular.

Concernente à autoria, restou igualmente demonstrada, nada obstante a parcial negativa do acusado, quando de seu interrogatório, senão vejamos.

A esse respeito, os policiais militares André e Newton contaram em Juízo que, em patrulhamento pela Avenida dos Costas, perceberam quando o réu, ao visualizar a viatura, correu. Na lateral da escola, foi abordado, tendo sido encontrados em seu bolso 10 eppendorf de cocaína e dinheiro. Ele confirmou que estava no tráfico, ajudar a mãe. Procuravam por mais droga, como é comum naquele local, e ele mesmo indicou um poste, onde estaria o restante do entorpecente, idêntico ao que portava. O poste estava em outra rua, 20 metros mas foi ele quem indicou.

Newton ainda acrescentou que já o conhecia do mesmo local e de outras abordagens, mas sem que tivesse havido apreensão de droga em poder dele antes.

O réu disse em Juízo que na época estava fazendo uso de cocaína e maconha. Tinha recebido auxílio emergencial e foi ao local para comprar cocaína. Ia comprar na promoção, sete porções por R\$ 40,00. Não lembra de detalhes porque estava embriagado. Estava com o traficante, que tinha posto a droga em sua mão e, quando a viatura se aproximou, ele correu. Correu para outro lado, e se machucou. Apontou para os policiais onde o traficante estava buscando a droga.

A versão do réu não pode ser aceita, e a prova é bastante para sua condenação por

tráfico.

Os policiais não tinham qualquer condição de ter conhecimento a respeito do local onde a droga estava guardava, a não ser por indicação do réu. E, estando ele na posse de droga e dinheiro, em local apontado como ponto de venda de droga, a condenação é de rigor.

Uma vez fundamentada passo à dosimetria da pena, consoante o disposto no artigo 68 do Código Penal:

1ª fase: O réu não ostenta antecedentes. Destarte, bem sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo sua pena em cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, com base em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2ª fase: Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes;

3ª fase: Inviável a redução da pena, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque o réu já foi beneficiado com essa causa de diminuição de pena em outros autos (fls. 57) e está preso por outro processo de tráfico, de data recente, como disse em interrogatório.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar LUIZ GUSTAVO DE GODOY, pela prática dos crimes consubstanciados no no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, e artigo 333 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no seu patamar raso.

Imponho ao réu o regime inicial semi-aberto.

Tendo respondido o processo em liberdade, permito que assim recorra.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do dinheiro apreendido na operação, em favor da União.

Publique-se. Intimem-se.

P.I.C.

Rio Claro, 28 de julho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA